

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 추정가격 2천만원 초과 계약 수의시담 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사, ○○○○○○○○단

조 치 부 서 ○○○○지사, ○○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사와 ○○○○○○○○단은 계약 발주업무를 수행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제26조제1항제5호가목에 따르면, 공공기관은 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 경우 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과 수의계약을 체결할 수 있다.

한편, 「계약업무규정」 제19조(소액수의계약 체결절차 등)에 따르면, 계약부서의 장은 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 수의계약을 체결할 때 추정가격이 2천만원 초과인 경우에는 우리 공사 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다.

따라서, 우리 공사가 추정가격이 2천만원을 초과하는 계약을 발주하는 경우 소액수의계약의 절차에 따라 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ○○○○지사와 ○○○○○○○○단은 아래 [표]와 같이 추정가격이 2천만원을 초과함에도 계약상대자가 여성기업 등이라는 사유로 수의계약(시담)의 방법으로 계약을 체결하였다.

[표] 추정가격 2천만원 초과 수의계약(시담) 체결 현황

(단위 : 원)

발주부서	계약번호	계약명	설계가격	계약상대자
○○○○지사	C1202516820	○○○○○○○○단 임차사옥 네트워크 설비 구매	54,340,000	주식회사 대산시스템
○○○○○○○○단	C1202336350	(수의시담) ㉸㉸(정) 탈수기동 근로자 복지시설 개선	54,973,600	(주)그린주의
○○○○○○○○단	C1202336031	(수의시담) ○○○광역시 북선화사업 시설공사 관급자재(순환골재) 구매	32,800,000	서현개발 주식회사
○○○○○○○○단	C1202322844	(수의시담, 다인증) ○○○○지사 영상감시설비 제조구매설치	27,720,000	(주)에이스엘이디
○○○○○○○○단	C1202409637	㉸㉸댐지원사업 「손수레 위시위시 사랑방」 일체형 세탁기 구매	39,375,000	무한상사 사회적협동조합
○○○○○○○○단	C1202408245	(수의시담) (다인증) ○○○○지사 축전지 제조구매설치	25,908,420	주식회사 아세아이앤지

자료 : 재무통합시스템 계약대장

관계부서 의견 ○○○○지사와 ○○○○○○○○단은 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○○○지사장은 향후 계약 발주 시 「계약업무규정」을 준수하시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○○○○○○○단장은 향후 계약 발주 시 「계약업무규정」을 준수하시기 바랍니다. (통보)